

징계 요구·경고 및 통보

제 목 임의 영리업무 종사 및 임직원 행동강령 미준수

관 련 부 서 A처, B본부, C처

관 련 자 ㉠㉠, ㉡㉡, ㉢㉢

내 용

1. 업무 개요

공사 A처 ㉠㉠, B본부 ㉡㉡ 및 C처 ㉢㉢은(이하 “관련자”라 한다) 각각 2019.1.4., 같은 해 3.4 및 4.11자로 본인 명의의 태양광 발전사업 허가를 취득하여 [표 1]과 같이 태양광 발전사업체를 운영¹⁾하고 있다.

관련자 중 ㉠㉠·㉢㉢은 본인이 보유한 토지에 태양광 발전설비를 설치했지만, ㉡㉡은 본인 소유권이 없는 건축물에 태양광 발전설비를 설치한 형태로서 태양광 발전사업 취득 전후로 당시 건축물 소유주인 (주)㉡㉢㉡기술로부터(대표자: ㉡㉢) 토지·건물 사용 승낙을 받고 부동산 임대차 계약을 체결²⁾하였다.

[표 1] 태양광 발전사업 운영 현황

관련자(소속)	발전소 명	용량	허가(개시)일	운영기간	설치 위치	비고
㉠㉠ (A처)	㉠㉠ 전기	15kW	2019.1.4. (2019.10.4.)	62개월*	토지 위	본인 명의 토지
㉡㉡ (B본부)	㉡㉡에너지 태양광발전소	99kW	2019.3.4. (2019.8.1.)	64개월	건축물 위	타인 명의 건축물 (소유주 승낙·임대차 계약)
㉢㉢ (C처)	㉢㉢ 발전소	96kW	2019.4.11. (2020.12.29.)	48개월	토지 위	본인 명의 토지

자료: 관련자 제출자료 및 산업통상자원부 제공자료 재구성

* 관련자 중 ㉠㉠의 태양광 발전사업 개시는 2019.10월이지만 검직 허가 의무는 정규직(무기계약직)으로의 전환 시점인 2020.6.1.부 발생

1) 태양광 발전사업체 운영 시점은 ‘상업 운전 개시일’을 기준으로 판단하였으며, 감사 대상 기간인 ‘24.12월까지를 영위 기간으로 기재

2) 양자 간 ‘토지·건물 사용 승낙서’ 및 ‘건축물 부동산 임대차 계약서’ 작성

관련자가 영위하고 있는 태양광 발전사업은 설치된 태양광 발전설비를(태양광 모듈, 인버터 등) 통해 생산된 전기를 한국전력공사 등에 판매하고 태양광 발전 사업자에게 판매 대금이 지급되는 형태로서, 관련자는 태양광 발전사업을 운영 하면서 [표 2]와 같이 현재까지 매월 일정한 수입이 발생하였다.

[표 2] 태양광 발전사업 운영을 통한 수입 현황(징계 시효기간: '22.1~'24.12월)

[단위: 원]

관련자	최근 3년 계		2024년		2023년		2022년	
	총액	월평균	총액	월평균	총액	월평균	총액	월평균
㉠㉠	11,364,058	315,668	3,648,326	304,027	3,465,087	288,757	4,250,645	354,220
㉡㉡	67,199,270	1,866,646	16,967,298	1,413,942	23,284,015	1,940,335	26,947,957	2,245,663
㉢㉢	72,430,609	2,011,961	17,890,347	1,490,862	25,624,504	2,135,375	28,915,758	2,409,647

자료: 관련자 제출 자료(월별 수입 명세-세금계산서) 재구성

2. 관련 규정 및 판단기준

가. 영리업무 및 겸직 허가에 관한 사항

「공공기관 운영에 관한 법률」(이하 “공공기관운영법”이라 한다) 제37조(임직원의 겸직 제한)에 따라 공기업·준정부기관의 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 기관장의 허가를 받은 때에만 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다.

그리고, 「공공기관운영법」 제37조에서 말하는 영리업무의 종류는 같은 법 시행령 제25조 및 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리업무의 금지)에서 정하고 있으며, 같은 규정 제26조(겸직 허가)에 따라 공공기관 직원은 제25조에서 정하는 영리업무(아래 ‘참고 1’ 참조)에 해당하지 않으면서 담당 직무 수행에 지장이 없는 것으로 판단되는 경우에만 소속 기관장의 사전 허가를 받아 영리업무에 종사할 수 있다.

우리 공사는 고압가스로 인한 피해를 방지하고 가스안전 기술의 개발 및 가스 안전관리 사업을 효율적이고 체계적으로 추진하기 위해 설립된 위탁집행형 준정부 기관으로서 「공공기관운영법」 제4조(공공기관)에서 정하는 ‘공공기관’에 해당한다.

이에 따라, 우리 공사에서도 위 공공기관운영법 등에서 정하는 사항을 반영 하여 「인사규정」 제56조(직무상의 의무)제8호에 따라 공사 직원³⁾은 원칙적으로 직무 이외 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 사장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없도록 정하고 있고, 「겸직 및 외부강의·회의 등 대외 활동 지침」 제3조(대외 활동의 승인)에 따라 같은 지침 제2조에서 정하는 대외 활동을 하고자 하는 직원은 공사 업무에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 담당업무와 관련된 분야의 활동에 대해 사장의 사전 승인을 받도록 정하고 있다.

태양광 발전사업의 경우, 해당 발전설비 가동을 중단하지 않는 이상 전기 생산·판매에 따라 매월 수입이 발생하는 구조로서 「국가공무원 복무규정」에서 정하는 ‘계속적인 재산상 이득’을 목적으로 하는 영리업무에 해당한다고 볼 수 있지만, 사업 운영을 위해 사업주가 해당 사업장에 주기적으로 출입하거나 발전 설비를 조작하는 등의 반복적인 특정 행위가 드물어서⁴⁾ 공사 직무 수행에 지장을 초래한다고 볼 수 없는 것으로 판단된다.

위 내용을 종합하면 우리 공사 직원이 태양광 발전사업을 영위하고자 하는 경우 「국가공무원 복무규정」, 우리 공사 「인사규정」 등에서 정하는 사항에 따라 태양광 발전사업 허가를 취득하기 전에 겸직 신청을 통해 사장의 허가를 받아야 함을 알 수 있다.

3) ‘직원’이라 함은 공사 「인사규정」 제4조 및 「직제규정」 제5조에서 정하는 일반직, 별정직 및 공무직을 말함

4) 태양광 발전사업 운영 이유로 관련자 3명 모두 ‘초기 투자 비용만 갖추고 있으면 된다.’, ‘수입 구조가 부동산 임대 업과 유사하다.’고 밝혔으며, 타기관 감사원의 감사사례 등을 참조한 결과 운영을 위한 직·간접적인 시간 등은 소요 되지 않는 것으로 나타남

【참고 1. 영리업무의 금지 및 겸직 허가】

○ 대외: 「국가공무원 복무규정」

제25조(영리업무의 금지) 공무원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무
2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖에 영리를 목적으로 하는 사기업체(私企業體)의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것
3. 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자
4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무

제26조(겸직 허가) ① 공무원이 제25조의 영리업무에 해당하지 아니하는 다른 직무를 겸하려는 경우에는 소속 기관의 장의 사전 허가를 받아야 한다.

② 제1항의 허가는 담당 직무 수행에 지장이 없는 경우에만 한다.

③ (내용 생략)

○ 공사 내부: 「겸직 및 외부강의·회의 등 대외 활동 지침」

제2조(정의 및 범위) 이 규정에서 사용하는 대외 활동이라 함은 다음 각호의 활동을 말한다.

1. 겸임교원 활동: 산·학 협력의 일환으로 대학으로부터 교원으로 임명받아 강의, 논문지도 등 교원으로 참여하는 활동
2. 출강: 일반기업체, 대학, 대학원 및 공공기관(국가 및 지방자치단체는 제외한다)에서 일정 기간 동안 강의를 담당하는 활동
3. 참여 연구 활동: 대학이나 학회가 주관이 되어 수행하는 과제에 개별적으로 참여하는 활동
4. 학회 업무 활동: 관련 학회에 임원으로 참여하는 활동
5. 자문 및 심의 활동: 정부, 지방자치단체, 산업체 등 외부기관의 위촉을 받아 자문이나 심의를 하는 활동
6. 기타사항: 기타 승인이 필요하다고 판단되는 사항

제3조(대외 활동의 승인)

- ① 대외 활동을 하고자 하는 직원은 이 규정에 정한 바에 의거 별지 제1호 서식에 따라 사장의 사전 승인을 득하여야 하며 대외 활동은 공사 업무에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 담당업무와 관련된 분야의 활동으로 한다.
- ② 전항에 따라 승인을 요청한 대외 활동에 대해서 해당 직원 직무와의 연관성, 공사 업무와의 관련성, 수행 기간 등을 고려하여 승인 여부를 결정하여야 한다.

나. 임직원 행동강령(이해관계 직무·직무관련자 거래 신고)에 관한 사항

공직자의 이해충돌방지법(이하 “이해충돌방지법”이라 한다) 제5조(사적관계자의 신고 및 회피·기피 신청) 제1항에 따라 검사·심사 등의 직무를 수행하는 공직자는 본인 직무 수행 대상이 되는 직무관련자가 같은 법 제2조(정의) 제6호에서 정하는 ‘사적 이해관계자’에 해당하면 이를 안 날로부터 14일 이내에 소속 기관장에게 해당 사실을 신고하고 회피를 신청해야 한다.

위 사항은 이해충돌방지법이 시행된 2022.5.19. 이후부터 적용되며, 법 시행 이전인 2022.5.18.까지는 공사 「임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다)⁵⁾ 제5조(이해관계 직무의 회피) 제1항에 따라 임직원은 직무관련자가 임직원 본인과 500만원 이상의 금전거래가 있는 등 공정한 직무 수행이 어려운 관계에 있다고 정한 자에 해당하면 사장에게 해당 사실에 대해 ‘사적 이해관계 신고서’를 작성하여 사장에게 신고해야 한다.⁶⁾

마찬가지로 임직원은 임직원 본인이 직무관련자와 금전·부동산 등을 거래하거나 용역·공사 등의 계약을 체결하는 경우 2022.5.19. 이후부터는 이해충돌방지법 제9조(직무관련자와의 거래 신고) 제1항에 따라 해당 사실을 안 날로부터 14일 이내에, 2022.5.18.까지는 행동강령 제27조(직무관련자 등과의 거래 신고) 제1항에 따라 금전 또는 부동산 거래를 하기에 앞서 소속 기관장에게 그 사실을 신고해야 한다.

5) 「공직자의 이해충돌방지법」이 시행된 이후, 법에서 정한 사항과 중복 규정을 방지하고자 2022.12.11. 공사 「임직원 행동강령」 개정을 통해 ‘이해충돌 방지’와 관련된 조항(이해관계 직무의 회피, 직무관련자 등과의 거래 신고 등)을 삭제함.

6) 「공직자의 이해충돌방지법」에서는 직무관련자가 사적 이해관계자에 해당하면 이 사실을 신고해야 할 뿐만 아니라 해당 직무에 대한 회피 신청까지 의무적으로 이행해야 하지만, 공사 「임직원 행동강령」에서는 사적 이해관계에 대한 신고 의무만 있으며 회피 신청에 대한 의무는 없음

[표 4] 이해관계 직무 회피 및 직무관련자 사적 거래 신고 관련 내용 비교

조항 명 (행동강령 / 이해충돌방지법)	임직원 행동강령 (~ 2022. 5. 18.)	공직자의 이해충돌방지법 (2022. 5. 19. ~)
이해관계 직무관련자 (사적 이해관계자) * 일부 발체	▪ 임직원 자신 또는 4촌 이내 친족 ▪ 임직원이 2년 이내에 재직했던 법인 또는 단체 ▪ 학연, 지연, 종교, 직연 또는 채용동기 등 ▪ 500만원 이상 금전거래 있는 자(기한 없음)	▪ 공직자 자신 또는 그 가족 ▪ (좌동) ▪ 최근 2년간 1회 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금전을 빌리거나 빌려준 상대방
이해관계 직무 회피	▪ 직무관련자가 상기 이해관계자에 해당하면 서면으로 신고(기한 별도 없음) ▪ 회피 신청은 의무 사항 아님	▪ 직무관련자가 상기 사적 이해관계자임을 안 경우 안 날로부터 14일 이내 서면 신고 및 회피 신청(의무)
직무관련자 거래 신고	▪ 거래 행위 종류 - 금전 차용 및 유가증권 거래 - 부동산, 자동차, 선박 등 재산 거래 - 상기 외 물품, 용역, 공사 등 계약 체결 ▪ 거래 행위 전 미리 서면으로 신고	▪ 거래 행위 종류 - (좌동) - 토지 또는 건축물 등 부동산 거래 - (좌동) ▪ 안 날로부터 14일 이내 서면 신고

자료: 「공직자의 이해충돌방지법」 및 공사 「임직원 행동강령」 관련 내용 재구성

【참고 2. 직무관련자 정의·적용 범위】

임직원 행동강령	공직자의 이해충돌방지법
▪ 공사 업무와 관련하여 민원사무를 신청하는 중이거나 신청하려는 것이 명백한 개인 또는 단체 ▪ 검사, 점검, 교육 등 공사 업무수행의 대상인 개인 또는 단체 ▪ 공사와 계약을 체결하였거나 체결하려는 것이 명백한 개인 또는 단체 ▪ 공사 업무와 관련한 정책·사업 등의 결정 또는 집행으로 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인 또는 단체	▪ 공직자의 직무 수행과 관련하여 일정한 행위나 조치를 요구하는 개인이나 법인 또는 단체 ▪ 공직자의 직무 수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인이나 법인 또는 단체 ▪ 공직자가 소속된 공공기관과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인이나 법인 또는 단체 ▪ 공직자의 직무 수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 다른 공직자

자료: 「공직자의 이해충돌방지법」 및 공사 「임직원 행동강령」 관련 내용 재구성

3. 감사 결과 확인된 문제점

가. ㉠의 경우

△ 기관장의 겸직 승인 없이 영리 활동 종사

관련자 중 ㉠은 2015.4.6. 청사 시설관리(전기 분야) 용역근로자로 공사에 입사하였고, 이후 2020.5.25. 인사위원회(2020-제11차 갑급) 의결을 거쳐 2020.6.1.자로 정규직으로 전환⁷⁾되어 현재 A처 소속으로 근무하고 있다.

㉠은 용역근로자로 재직 중이던 2019.1.4. 태양광 발전사업 허가를 취득하여 2019.10.4.자로 상업 운전을 개시한 것으로 확인되었다.

㉠은 2015년 입사 당시에는 용역근로자로서 영리 활동 종사에 대한 겸직 허가 의무가 없었지만, 태양광 발전사업 개시 이후인 2020.6.1.자로 정규직으로 전환되어 공사 「인사규정」에서 정하는 ‘직무상의 의무_영리업무 및 겸직금지’가 기본적으로 부여되어 이때 사장으로부터 사후 겸직 허가를 받아야 했다.

그러나, ㉠은 정규직으로 전환된 2020.6.1. 겸직 허가를 받지 않았고, 현재 까지도 겸직 허가를 받지 않은 상태로 태양광 발전사업을 영위하고 있는 것으로 확인되었다.

나. ㉡의 경우

△ 기관장의 겸직 승인 없이 영리 활동 종사

관련자 중 ㉡은 1990.5.4. 공사에 일반 직원으로 입사하여 2022.7.1.부터 2년간 임금피크제 전문위원으로 복무한 후 2024.6.30.자로 정년퇴직하였고, 임금 피크제 기간이던 2024.6월 ‘전문위원 대상 고압가스제조시설 안전관리자 직위

7) 용역근로자(파견) → 정규직[무기계약직(現. 공무원)]으로 전환

모집'에 공모하여 2024.6.26. 인사위원회(2024-제18차 응급) 의결을 거쳐 비정규직 직원(기간제근로자)으로 선발되어 퇴직 직후인 2024.7.1.부터 현재까지 C처 소속으로 ㉠㉡㉢㉣시설 ㉡㉢관리자 직무를 수행하고(계약기간: 2년) 있다.

㉡㉢은 ㉡㉣본부(現 ㉡㉢본부 전신)에 근무하던 2019.4.11. 태양광 발전사업 허가를 취득하여 2020.12.29.자로 상업 운전을 개시한 것으로 확인되었다.

㉡㉢은 태양광 발전사업 허가 취득 당시 일반 직원 신분으로서 공사 「인사 규정」에서 정하는 '직무상의 의무_영리업무 및 겸직금지'가 기본적으로 부여된 상태였고, 이후 2024.7.1.자로 비정규직 직원으로 재입사하면서 「비정규직 운영 지침」 제9조(근로계약) 및 제10조(근로계약서)에 따라 체결한 근로계약서 제4조(복무규율)에 따르면 비정규직 신분이지만 일반 직원과 마찬가지로 공사의 인사 규정, 취업규칙 등에서 정한 바에 따라 복무하고 이를 준수해야 하며 위반했을 경우 상벌규정 등의 절차를 따르게 되어 있었다.

그러나, ㉡㉢은 2019.4월 태양광 발전사업 허가를 취득하기에 앞서 이에 대해 사장의 겸직 허가를 받지 않았고, 2024.7.1.자로 재입사한 이후에도 겸직 허가를 받지 않고 현재까지 태양광 발전사업을 영위하고 있는 것으로 확인되었다.

다. ㉡㉢의 경우

관련자 중 ㉡㉢은 1996.2.5. 공사에 일반 직원으로 입사하여 현재까지 공사에 재직 중이며 2024.2.5.부터 B본부 소속으로 근무하고 있으며, ㉡㉣지사(現 ㉡㉢지사)에 근무하던 2019.3.4. 태양광 발전사업 허가를 취득하여 2019.8.1.자로 상업 운전을 개시하였다.

㉡㉡은 태양광 발전사업 허가를 취득하기에 앞서 2019.2월 말경 본인이 운영할 태양광발전소 토지·건축물 소유자인 (주)㉡㉢㉡㉢기술로부터 토지·사용 승낙을 받았으며(양자 간 ‘토지·건물 사용 승낙서’ 작성), 허가 취득 직후인 2019.3.9. (주)㉡㉢㉡㉢기술과 부동산(건축물) 임대차 계약을 체결하였다.

△ 기관장의 겸직 승인 없이 영리 활동 종사

㉡㉡은 태양광 발전사업 허가 취득 당시 일반 직원 신분으로서 공사 「인사 규정」에서 정하는 ‘직무상의 의무_영리업무 및 겸직금지’가 기본적으로 부여된 상태로서 태양광 발전사업 허가를 취득하기 전에 사장으로부터 겸직 허가를 받았어야 했다.

그러나, ㉡㉡은 2019.3월 태양광 발전사업 허가를 취득하기 전에 사장으로부터 겸직 허가를 받지 않았고, 현재까지도 겸직 허가를 받지 않고 태양광 발전사업을 영위하고 있는 것으로 확인되었다.

△ 직무관련자와의 사적 거래 신고 미이행

㉡㉡이 (주)㉡㉢㉡㉢기술과 토지·건물 사용 승낙서 및 부동산 임대차 계약을 작성했던 2019.3월 당시 (주)㉡㉢㉡㉢기술은 가스 관련 사업을 영위하지 않은 것으로 확인되었고, (주)㉡㉢㉡㉢기술 ㉡㉢ 대표는 ㉡㉡의 공사 입사 전 직장동료로서 직무 관련성이 없는 개인적인 지인 관계였다.

이런 관계에 기인하여 ㉡㉢는 당시 태양광 발전사업 준비로 인해 경제적인 어려움을 겪던 ㉡㉡을 돕고자⁸⁾ 태양광 발전설비가 설치될 건축물 사용에 대한 임대료(4,000만원)를 일시에 납부하되 납부 기한을 2020.12.31.까지로 정하여 부동산 임대차 계약을 체결하였다.

8) 관련자(㉡㉡) 및 (주)㉡㉢㉡㉢기술 ㉡㉢ 대표 양측 모두 이에 대해 동일하게 주장

이후 ㉠㉡이 2019.8.1.자로 태양광발전소 상업 운전을 시작하고 태양광 발전사업을 운영하던 중 2020.6.19. (주)㉠㉢㉣㉤기술은 「고압가스안전관리법」에 따른 ㉥㉦ 사업 허가를 취득하기 위해 ㉥㉦ 사업자 기술검토를 신청하였고 ㉠㉡은 2020.6.24. 기술검토를 처리하였다. 이후, ㉠㉡은 같은 해 7.22. 안전관리규정 심사, 7.29. ㉥㉦시설 완성검사를 처리하고 10.19부터 2021.1.7.까지 (주)㉠㉢㉣㉤기술에서 제조한 특정설비(압력용기)에 대한 제품검사를 총 15차례 처리하였다.

(주)㉠㉢㉣㉤기술 측에서 2020.6.19. ㉥㉦ 사업자 기술검토를 신청하면서 ㉠㉡과 ㉠㉢을 포함한 (주)㉠㉢㉣㉤기술 관계자와는 직무 관련성이 성립하게 되었고, ㉠㉡과 ㉠㉢은 과거 직장동료였다는 점(‘직연’)과 양자 간에 500만원 이상의 금전 거래가 있었다는 점(‘부동산 임대차 계약 4,000만원 일시납’)을 고려했을 때, ㉠㉢은 이해관계가 있는 직무관련자에 해당하여 ㉠㉡은 기술검토가 신청되었던 2020.6.19. 무렵 사장에게 ‘사적 이해관계 신고서’를 서면으로 제출해야 했으나 이를 이행하지 않았다⁹⁾.

그리고, ㉠㉡과 (주)㉠㉢㉣㉤기술 간 체결한 부동산 임대차 계약 시점 당시에는 직무 관련성이 없는 관계였다고 하더라도 양자 간에 직무 관련성이 성립한 2020.6월 기준, 2019.3.9. 체결한 계약 사항이(태양광 발전사업 영위 건축물 임대료 납부) 이행되지 않은 상태였고¹⁰⁾ 부동산 임대차 계약을 통한 효력이(태양광 발전사업 영위) 이어지고 있다는 점을 고려했을 때, ㉠㉡은 (주)㉠㉢㉣㉤기술 특정설비 제조 사업자 기술검토가 신청되었던 2020.6.19. 무렵 사장에게 ‘직무관련자 등과의 거래 신고서’를 서면으로 제출해야 했으나 이를 이행하지 않았고 현재까지도 ‘직무관련자와의 사적 거래 신고’를 하지 않았다¹¹⁾.

9) ‘이해관계 직무 회피’ 의무 발생 시점이 2020.6월으로 징계 시효기간(2022.1.1.~2024.12.31.) 경과

10) 부동산 임대차 계약서에서 밝힌 2020.12.31. 이전인 2020.12.22. ㉠㉡은 (주)㉠㉢㉣㉤기술 ㉠㉢ 대표에게 계약 금액 4,000만원을 계좌 이체 방법으로 지급함

11) ㉠㉡가 태양광 발전사업을 영위하는 동안에는 (주)㉠㉢㉣㉤기술과 체결한 부동산(건축물) 임대차 계약 효력은 계속 유효함

【참고 3. 직무관련자 사적 거래 유사 유권해석 사례】

Q

공직자가 금전을 차용할 당시에는 직무관련자가 아니었으나, 이후에 직무관련자가 된 경우 그 사실을 신고해야 하나요? 얼마 이상 차용했을 때 신고해야 하는지요? 시중은행 수준의 이자를 지급하는 경우도 신고를 해야 하는지요?

A

직무관련자가 되기 전에 빌린 돈을 갚아 금전차용 관계가 사라진 것이 아닌 이상, 공직자가 돈을 빌리거나 빌려준 상대방이 직무관련자가 되었다면 그 날로부터 14일 이내에 신고 하여야 합니다.

이해충돌방지법은 신고 대상 금전거래의 금액기준을 정하고 있지 않으므로 소액을

자료: 국민권익위원회 발간 '2024 이해충돌방지법 유권해석 사례집' 발췌

[표 5] ○○·㈜○○○기술 간 사적 거래 등 상세

시기	주요 내용	직무 관련성 판단 [㈜○○○기술]
2019.2월말 (추정)	▪ 건물주[㈜○○○기술*]로부터 건축물 사용 승낙 받음 - ○○·㈜○○○기술 간 '토지·건물 사용 승낙서' 작성 * 당시 (주)○○○기술은 가스 관련 사업에 종사하지 않는 상태	없음
2019.3.4.	▪ ○○ 태양광 발전사업 허가 취득(여수시)	
2019.3.9.	▪ ○○·㈜○○○기술 간 부동산(건축물) 임대차 계약 체결 - 계약 조건: 2020.12.31.까지 임대료 4,000만원 일시납	
2019.8.1.	▪ ○○ 태양광 발전사업 상업 운전개시	
2020.6.19. ~ 6.24	▪ (주)○○○기술 ㉠ 사업자 기술검토 신청·처리 - 기술검토 처리 담당자: ○○ 직무 관련성 최초 성립	있음
2020.7.14. ~ 7.22	▪ (주)○○○기술 ㉠ 사업자 안전관리규정심사 신청·처리 - 심사사 처리자: ○○	
2020.7.22. ~ 7.29	▪ (주)○○○기술 ㉠ 시설 완성검사 신청·처리 - 완성검사 처리자: ○○	
2020.7.22. ~ 2021.1.7.	▪ (주)○○○기술 제조 ㉠ 제품검사(○○, 총 15회) - 설계단계검사(특정설비) 7회, 제품확인검사(압력용기) 8회	
2020.12.22.	▪ ○○ 부동산 임대차 계약에 따른 임대료 4,000만원 납부 - 납부 방법: 계좌 이체(○○ → (주)○○○기술 대표자 ○○)	
2021.1.11.	▪ (주)○○○기술 ㉠ 사업자 안전관리규정 확인·평가	
2021.1.12. 이후	▪ (주)○○○기술*과의 가스 관련 검사 등 업무 내역 없음 * 단, ㉠ 사업자 허가 유지	

자료: 관련자(○○) 제출자료 및 면담 내용 재구성

관련 부서 및 관련자 의견

기관장의 겸직 승인 없이 영리 활동 종사에 대하여 관련자 3명(㉠㉠, ㉡㉡, ㉢㉢) 모두 해당 사실을 인정하였고, 처분 요구된 사항에 따라 겸직 허가 신청 등 필요한 사항을 조치할 뜻을 밝혔다.

이해관계 직무 신고 및 직무관련자와의 사적 거래 신고 미이행에 대하여 관련자 ㉡㉡은 해당 사실을 인정하였고, 처분 요구된 사항에 따라 직무관련자와의 사적 거래 신고 등 필요한 사항을 조치할 뜻을 밝혔다. 다만, 관련자는 이해관계 직무 신고 및 직무관련자와의 사적 거래 신고 미이행에 대해서는 해당 사항을 인지하지 못해 발생한 것이며 고의로 이행하지 않은 것은 아니라고 진술하였다.

징계·처분 요구 양정

▶ ㉡㉡의 ‘기관장의 겸직 승인 없이 영리 활동 종사’ 및 ‘직무관련자와의 사적 거래 신고 의무 미준수’ 행위는 각각 공사 「인사규정」 제56조 제8호의 ‘영리업무 및 겸직금지’와 제1호의 ‘성실의무(기타)’를 위반한 것으로 징계사유에 해당한다.

▶ ㉠㉠과 ㉢㉢의 ‘기관장의 겸직 승인 없이 영리 활동 종사’ 행위는 공사 「인사규정」 제56조 제8호의 ‘영리업무 및 겸직금지’를 위반하여 징계사유에 해당할 수 있으나, 관련자가 영위하는 태양광 발전사업은 ‘허가 취득 과정에서의 일부 행위만 있고 허가 및 운전개시 이후에는 태양광 발전사업체 운영을 위한 활동이 없다는 점’을 참작하여 “경고” 처분하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

① 인사처장은 관련자에 대해 「인사규정」 제61조와 「상벌규정」 제26조에 따라 징계 처분하여 주시기 바랍니다. (정직)

[관련자] 충남본부 ㉠㉠

② A처장·C처장은 「인사규정」 제56조에서 정하는 ‘영리업무 및 겸직금지’ 의무를 준수하지 않은 관련자에게 「감사업무요령」 제38조에 따라 엄중 주의를 촉구하오니, 추후 유사사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 철저히 하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] A처 ㉠㉠

C처 ㉡㉡

③ A처장·C처장은 (‘가’에 대하여) 「인사규정」 제56조에서 정하는 ‘영리업무 및 겸직금지’ 의무를 준수하지 않은 관련자로 하여금 태양광 발전사업 겸직 신청 등 필요한 사항을 이행할 수 있도록 조치하여 주시기 바라며, B본부장은 (‘가’·‘나’에 대하여) 「인사규정」 제56조에서 정하는 ‘영리업무 및 겸직금지’ 의무와 ‘성실의무(기타)’ 의무를 준수하지 않은 관련자로 하여금 태양광 발전사업 겸직 신청, 직무관련자와의 사적 거래 신고 등 필요한 사항을 이행할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련자] A처 ㉠㉠

C처 ㉡㉡

B본부 ㉢㉢